

선거관리위원회 고문변호사 위촉 및 운영 등에 관한 규정

[제명변경 2005. 9. 12.]

제 정	2003.11.10.	중선관훈령	제307호
개 정	2005. 9.12.	중선관훈령	제325호 (선거관리위원회 소속공무원의 보직관리기준 등 일부개정훈령)
	2005.12.29.	중선관훈령	제328호 (선거관리위원회 사무관리규칙 시행규정 등 일부개정훈령)
	2009. 2.11.	중선관훈령	제357호 (선거관리위원회 기관지편집위원회규정 등 일부개정훈령)

제1조(목적) 이 규정은 선거관리위원회 고문변호사(이하 "고문변호사"라 한다)의 위촉 및 운영등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(고문변호사의 직무) 고문변호사는 다음 각 호의 사항에 관하여 중앙선거관리위원회위원장(이하 "위원장"이라 한다)의 자문에 응한다. <개정 2005. 9. 12.>

1. 소송수행에 관한 사항
2. 행정심판에 관한 사항
3. 그 밖에 위원장이 요청하는 사항

제3조(고문변호사의 위촉) ①고문변호사는 개업중인 변호사중에서 위원장이 위촉한다.

②고문변호사의 수는 약간인으로 하되, 선거사무·국민투표사무·정당 및 정치자금사무·일반행정사무등 전문업무분야를 정하여 위촉할 수 있다.

③고문변호사의 위촉기간은 2년으로 하되 연임할 수 있다.

제4조(고문변호사의 해촉) 위원장은 고문변호사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때는 고문변호사를 해촉할 수 있다. <개정 2005. 9. 12.>

1. 제2조 각 호의 규정된 직무를 기피하거나 거부한 때
2. 정당에 가입하거나 정치에 관여한 때
3. 선거관리위원회와 관련된 쟁송사건의 상대방을 위한 행위를 한 때
4. 그 밖에 고문변호사로서의 품의를 손상하는 사회적 물의를 야기한 때

제5조(소송사건의 위임) 위원장은 고문변호사를 소송대리인으로 선임하여 선거관리위원회소관 소송사건을 수행하게 할 수 있다.

제6조(수당 등의 지급) ①고문변호사에게는 예산의 범위안에서 수당을 지급할 수 있다.

②고문변호사가 제2조 각 호에 해당하는 사항에 관하여 위원장의 자문에 응한 경우에는 예산의 범위 내에서 사례금을 지급할 수 있다. 다만, 서면에 의한 자문의 경우에 한한다. <개정 2005. 9. 12.>

③고문변호사에게 행정소송 사건을 위임한 경우의 보수는 수임변호사와의 계약에 의하여 지급한다.

④고문변호사에게 민사소송사건을 위임한 경우의 보수는 법무부의 「국가소송사건 수임변호사 보수규정」의 예에 의하여 지급한다. <개정 2005. 9. 12.>

제7조(협의) 고문변호사로부터 제2조 각 호의 사항에 관하여 자문을 받고자 하는 때에는 당해 업무의 소관과장(이에 준하는 보조기관 또는 보좌기관의 장을 포함한다)은 법제과장의 사전협의를 받아야 하며, 그 자문결과를 통보하여야 한다. <개정 2005. 9. 12., 2005. 12. 29., 2009. 2. 11.>

부 칙 <제307호, 2003. 11. 10.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제325호, 2005. 9. 12.> (선거관리위원회 소속공무원의 보직관리기준 등 일부개정훈령)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제328호, 2005. 12. 29.> (선거관리위원회 사무관리규칙 시행규정 등 일부개정훈령)

이 규정은 2006년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제357호, 2009. 2. 11.> (선거관리위원회 기관지편집위원회규정 등 일부개정훈령)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.